

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5529/2539

นาย สุรัชย์ วาณิชย์โรดม
นาย พรชัย ลีละถาวรปัญญา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 4

การที่จำเลยออกเช็คชำระหนี้ให้แก่โจทก์ซึ่งจำนวนเงินส่วนหนึ่งในเช็คเป็นการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายและจำนวนเงินอีกส่วนหนึ่งเป็นการชำระหนี้ในจำนวนเงินที่ต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายรวมอยู่ด้วยในเช็คฉบับเดียวกันและไม่อาจแบ่งแยกกันได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกเช็คธนาคารกสิกรไทย ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 จำนวนเงิน 2,013,793 บาท เพื่อชำระหนี้เงินยืมที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายแก่โจทก์ เช็คถึงกำหนดโจทก์เรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ทั้งนี้ จำเลยออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จากข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบว่า ในระหว่าง
เดือนเมษายน 2534 ถึงเดือนมิถุนายน 2535 จำเลยได้ออกเช็คมอบให้โจทก์รวม 9
ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข 10 รวมเป็นเงิน 1,550,700 บาท ต่อมาวันที่ 17
กรกฎาคม 2535 จำเลยได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 และ
ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 2 มอบแก่โจทก์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม
2536 โจทก์นำเช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธ
การจ่ายเงิน มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่
เห็นว่า ในเรื่องการกู้ยืมและจำเลยออกเช็คพิพาทให้โจทก์นั้น โจทก์เบิกความว่า
เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2534 จำเลยนำเช็ค 2 ฉบับมาแลกเงินสดจากโจทก์เมื่อจะถึง
วันครบกำหนดจำเลยบอกว่าอย่าเพิ่งนำเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินเพราะจำเลยไม่มี
เงิน ต่อมาเดือนเมษายน 2534 จำเลยขอกู้ยืมเงินโจทก์อีกแล้วออกเช็คให้ไว้ หลัง
จากนั้นจนถึงปี 2535 จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์โดยออกเช็คให้เป็นหลักฐานรวม 9 ครั้ง
ตามเอกสารหมายเลข 10 รวมเป็นเงิน 1,550,700 บาท ต่อมากลางปี 2535 โจทก์
ตรวจยอดเงินในงานรับเหมาส่งสร้างบ้านปรากฏว่า จำเลยได้เบิกเงินเกินเนื่องจาก โจทก์
จึงทวงให้จำเลยชำระหนี้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 จำเลยได้มาตกลงคิดบัญชีหนี้
สินกับโจทก์ ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้เงินต้นทั้งหมด 1,550,700 บาท จำเลยขอผิด
ชำระหนี้ดังกล่าวไปอีก 1 ปี โจทก์จึงคิดดอกเบี้ยในหนี้เงินดังกล่าวเป็นเวลาอีก 1 ปีใน

อัตราร้อยละ 15 ต่อปี เป็นเงิน 463,093 บาท ตามรายการจำนวนหนี้เอกสารหมาย จ.12 รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย 2,013,793 บาทหลังจากตกลงกันดังกล่าวแล้ว จำเลยได้ให้โจทก์พิมพ์รายการลงในเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.2 และในสัญญากู้ เอกสารหมาย จ.1 ตามที่ตกลงกันแล้ว จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายในเช็คพิพาทและ ในสัญญากู้ดั่งนั้น ยอดเงินกู้ยืมตามเอกสารหมาย จ.1 และจำนวนเงินที่ส่งจ่ายตาม เช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.2 จำนวน 2,013,793 บาท จึงเป็นจำนวนเงินต้นตาม จำนวนเงินที่ส่งจ่ายในเช็คเอกสารหมาย จ.10 รวม 9 ฉบับเป็นเงิน 1,550,700 บาท กับดอกเบี้ยซึ่งโจทก์คิดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี รวมต้นเงินตามเช็คเอกสารหมาย จ.10 แต่ละฉบับนับแต่วันที่ส่งจ่ายในเช็คแต่ละฉบับจนถึงวันที่ทำสัญญากู้เอกสาร หมาย จ.1 และดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวของเงินต้นตามเช็คเอกสารหมาย จ.10 แต่ละ ฉบับนับแต่วันที่ทำสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 เป็นต้นไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งโจทก์ คิดถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 อันเป็นวันที่ส่งจ่ายในเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.2 รวมเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น 463,093 บาท จึงเป็นยอดรวมของเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งหมด 2,013,793 บาท ตรงกับยอดเงินต้นในสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 และ จำนวนเงินที่ส่งจ่ายในเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.2 การที่โจทก์คิดเป็นยอดเงินต้น จำนวนดังกล่าวในสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมาย จ.1 นั้น จึงเป็นการคิดเอาดอกเบี้ย จากเช็คเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งมีจำนวนแรกตามเช็ค 2 ฉบับ ส่งจ่ายวันที่ 29 เมษายน 2534 รวมเงิน 150,000 บาท คิดดอกเบี้ยถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 เป็นเวลาปี เศษ จำนวนที่ 2 ตามเช็ค 1 ฉบับ ส่งจ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2534 เป็นเงิน 200,000 บาท คิดดอกเบี้ยถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 เป็นเวลาปีเศษจำนวนที่ 3 ตามเช็ค 4 ฉบับ ส่งจ่ายวันที่ 8 วันที่ 20 วันที่ 21 และวันที่ 29 มิถุนายน 2534 รวม เป็นเงิน 784,500 บาท คิดดอกเบี้ยถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 เป็นเวลาปีเศษ จำนวนที่ 4 ตามเช็คส่งจ่ายวันที่ 11 กรกฎาคม 2534 เป็นเงิน 206,200 บาท คิด ดอกเบี้ยถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 เป็นเวลาปีเศษ และจำนวนที่ 5 ตามเช็คส่งจ่าย

วันที่ 15 มิถุนายน 2535 เป็นเงิน 210,000 บาทติดดอกเบี้ยยถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 เป็นเวลา 1 เดือนเศษซึ่งดอกเบี้ยยจำนวนแรกถึงจำนวนที่ 4 นั้น ค้างชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงนำมาทบทเป็นเงินต้นได้ แต่จำนวนที่ 5 เป็นการนำเอาดอกเบี้ยยที่ค้างชำระน้อยกว่าปีหนึ่งนำมาคิดเป็นต้นเงิน กับการที่เอาดอกเบี้ยยซึ่งคิดจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 ซึ่งเป็นวันทำสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 เป็นต้นไปอีก 1 ปี มารวมเป็นเงินต้นอีกด้วยนั้นข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบจึงเป็นการเอาดอกเบี้ยยมาทบทต้นตั้งแต่แรกกู้ยืมเงินโดยยังไม่ค้างชำระเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 655 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยยให้แก่ผู้ให้กู้จากเงินต้นดังกล่าวตามสัญญาข้อ 2 ในเอกสารหมาย จ.1 ดังนั้น การที่จำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์ซึ่งเงินส่วนหนึ่งในเช็คพิพาทเป็นการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญา กู้ยืมเงินซึ่งมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย และจำนวนเงินอีกส่วนหนึ่งเป็นการชำระหนี้ในจำนวนเงินที่ต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายรวมอยู่ด้วยในเช็คพิพาทฉบับเดียวกันและไม่อาจแบ่งแยกกันได้ การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์นำสืบจึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ทองเลื่อน พูลพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ